

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1253/2530

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด ฯ
นาย พัฒน์ พัฒน ผล

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 207, มาตรา 320

ป.วิ.พ. มาตรา 40, มาตรา 86, มาตรา 150

ศาลชั้นต้นได้ให้โอกาสจำเลยเลื่อนสืบ ส. พยานจำเลยมา 2 นัดแล้ว นัดแรกที่ยื่นสืบสืบต่อให้ศาลชั้นต้นได้พิจารณาว่าถ้า ไม่ได้พยานปากนี้มาสืบก็ให้ศาลตัดพยานปากนี้ได้ ในนัดที่สามจำเลยควรนำ ส. มาสืบให้ได้ จำเลยกลับบอก ส. ให้ระงับไม่ต้องมาศาล ที่จำเลยอ้างว่ากำลังเจรจาขอลดดอกเบี้ยกับโจทก์อยู่นั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องให้กรรมการของโจทก์พิจารณาเสียก่อนและมีผลเพียง 50 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น พฤติการณ์จำเลย ส. ไปในทางที่จะประวิงคดีให้ชักช้า ที่ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้จำเลยเลื่อนคดีไปสืบ ส. และถือว่าจำเลยไม่ตั้งใจสืบพยานอีกต่อไป จึงชอบแล้ว จำเลยมีหนังสือนัดหมายโจทก์ขอปฏิบัติการชำระหนี้ แต่หนี้ที่ระบุในหนังสือดังกล่าวไม่ครบถ้วนตามจำนวนที่จะต้องชำระให้โจทก์โจทก์ยอมปฏิเสศที่จะไม่รับชำระหนี้ได้และไม่ถือว่าโจทก์ตกเป็นผู้ผิดนัด จำเลยฎีกาว่าโจทก์ไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ย ขอให้ยกฟ้องส่วนที่เป็นดอกเบี้ย จำเลยต้องเสียค่าขึ้นศาลในชั้นฎีกาตามจำนวนทุนทรัพย์เฉพาะส่วนที่เป็นดอกเบี้ยเท่านั้น.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยผิดสัญญาไม่ยอมชำระหนี้ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีขอให้
บังคับจำเลยชำระหนี้ดังกล่าว มิฉะนั้นก็ให้ยึดทรัพย์จำนองและทรัพย์สินอื่น ๆ ขยาย
ทอดตลาดนำเงินชำระหนี้ให้แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยขอปฏิบัติการชำระหนี้ให้โจทก์หลายครั้งแต่โจทก์เพิก
เฉย โจทก์จึงตกเป็นผู้ผิดนัด จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบในดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นภายหลังที่
โจทก์ผิดนัด ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้ให้แก่โจทก์หลายครั้ง แต่โจทก์ผิดนัด ขอ
ให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้ให้แก่โจทก์เป็นเงิน 1,542,588.44 บาท
พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงิน 881,479.11 บาท นับถัดจากวันฟ้อง
จนกว่าจะชำระเสร็จ หากไม่ชำระให้ยึดทรัพย์ที่จำนองและทรัพย์สินอื่นออกขายทอด
ตลาดนำเงินมาชำระหนี้จนครบ ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์โดยกำหนด
ค่าทนายความให้ 10,000 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ 8,000 บาท
แทนโจทก์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2514 จำเลย
ได้ทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารโจทก์สาขาเอกมัย ตามบัญชีกระแสรายวัน
เลขที่ 342 ภายในวงเงินไม่เกิน 600,000 บาท คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 14 ต่อปีมี

กำหนดระยะเวลา 12 เดือน ในการนี้จำเลยได้นำที่ดินตำบลบางจาก อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร รวม 7 โฉนด จำนองเป็นประกันหนี้ดังกล่าวไว้ เมื่อครบกำหนด 12 เดือน คือเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2515 จำเลยได้ขอต่ออายุสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี ออกไปอีก 12 เดือน และเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2517 ได้ตกลงเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ให้โจทก์เป็นร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 31 มกราคม 2517 เป็นต้นไปและต่อมาเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2517 ได้ไปจดทะเบียนเพิ่มดอกเบี้ยจำนองให้โจทก์ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีด้วย นับแต่ทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารโจทก์สาขาเอกมัยแล้ว จำเลยได้เบิกเงินเกินบัญชีไปจากธนาคารโจทก์ สาขาเอกมัย คิดถึงวันที่ 27 มีนาคม 2518 เป็นเงิน 881,479.11 บาท ตามบัญชีกระแสรายวันเอกสารหมายเลข จ. 7 วันที่ 13 กรกฎาคม 2519 โจทก์จึงมีหนังสือเอกสารหมายเลข จ. 14 บอกเลิกสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับจำเลย และทวงถามให้จำเลยชำระหนี้ดังกล่าวพร้อมด้วยดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ จำเลยได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามของโจทก์แล้วยอมรับว่าเป็นหนี้โจทก์ ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี จำนวน 881,479.11 บาทจริงแต่ไม่ยอมชำระดอกเบี้ย อ้างว่าโจทก์ไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากจำเลยต่อไปแล้ว โจทก์จึงฟ้องคดีนี้

ปัญหาข้อแรกที่จะวินิจฉัยมีว่า ที่ศาลชั้นต้นสั่งงดสืบพยานโจทก์ ขอบหรือไม่ พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าศาลชั้นต้นได้ให้โอกาสจำเลยเลื่อนสืบพยาน มา 2 ครั้งแล้ว นับแต่วันนัดแรกที่ขอเลื่อนจำเลยก็แถลงรับรองว่าถ้าไม่ได้พยานปากนี้มาสืบ ก็ให้ศาลตัดสินคดีได้ ถึงวันนัดพยานโจทก์ไม่มาศาล ศาลชั้นต้นก็ให้โอกาสจำเลย เลื่อนสืบพยานปากนี้ต่อไปอีก ในนัดที่สามจำเลยควรนำพยานมาสืบให้ได้จำเลย กลับบอกพยานโจทก์ให้ระงับไม่ต้องมาศาล ที่จำเลยอ้างว่ากำลังเจรจาขอลดดอกเบี้ยกับ โจทก์อยู่ ข้อเท็จจริงก็ได้ความตามคำแถลงของนายโจทก์ว่า เรื่องการขอลดดอกเบี้ย นี้ต้องให้กรรมการของโจทก์พิจารณาเสียก่อน และมีผลเพียง 50 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น จึงไม่มีเหตุที่จำเลยจะไม่นำพยานมาสืบ การที่จำเลยบอกพยานโจทก์ว่าไม่ต้องมาเบิก ความจึงมีพฤติการณ์ส่อไปในทางที่จะประวิงคดีให้ชักช้า ที่ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้

จำเลยเลื่อนคดีไปสืบพยานโทสมและถือว่าจำเลยไม่ตั้งใจสืบพยานอีกต่อไป จึงชอบแล้ว ไม่มีเหตุที่จะย้อนสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นสืบพยานโทสมพยานจำเลยอีก ฎีกาจำเลยข้อนี้ ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาข้อต่อไปนี้ว่า โจทก์มีสิทธิคิดดอกเบี้ยในต้นเงิน 881,479.11 บาท หลังจากมีการบอกเลิกสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีแล้วหรือไม่ ปัญหานี้จำเลยเบิกความว่าเมื่อโจทก์บอกเลิกสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี และแจ้งยอดหนี้จำนวน 881,479.11 ให้จำเลยทราบแล้ว จำเลยได้ไปพบพลตรีศักดิ์ พิธิษฐพงษ์ ผู้จัดการธนาคารโจทก์สาขาเอกมัยในขณะนั้น ขอผ่อนเวลาชำระหนี้และขอลดดอกเบี้ย พลตรีศักดิ์ได้ตกลงไม่คิดดอกเบี้ยจากจำเลยหลังวันที่ 27 มีนาคม 2518 ซึ่งโจทก์บอกเลิกสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีต่อไป ข้อเท็จจริงนี้จำเลยไม่ได้ตัวพลตรีศักดิ์มายืนยัน ทั้งคำเบิกความของจำเลยดังกล่าวขัดต่อเหตุผลพลตรีศักดิ์เป็นเพียงผู้จัดการสาขาของโจทก์ย่อมไม่มีอำนาจตกลงไม่คิดดอกเบี้ยจากจำเลยได้ ตามคำจำเลยตอนคำถามค้านของทนายโจทก์ก็ได้ความว่า เวลาไปพบกับพลตรีศักดิ์ พลตรีศักดิ์เพียงแต่พูดว่าขอดูเรื่องก่อนต่อมาพลตรีศักดิ์มาบอกให้จำเลยทราบ พลตรีศักดิ์ก็บอกแต่เพียงว่าได้พูดให้แล้วเท่านั้น ไม่ได้ความว่าโจทก์ยอมตกลงด้วย บันทึกข้อตกลงก็ไม่ได้ทำกันไว้ ทั้งไม่มีการไปจดทะเบียนระงับดอกเบี้ยจำนอง อันจะทำให้เห็นว่าโจทก์จะไม่คิดดอกเบี้ยจากจำเลยต่อไปแล้ว คดีนี้จำเลยนำนางสาวกมลทิพย์ รุ่งนนท์รัตน์ ผู้ช่วยฝ่ายการเงินธนาคารนครหลวงไทยจำกัด สาขาสำเพ็ง มาสืบ นางสาวกมลทิพย์ก็เบิกความว่า เมื่อมีการเลิกสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีแล้ว ทางธนาคารจะไม่ลงรายการดอกเบี้ยในบัญชีกระแสรายวันของธนาคารอีก ด้วยเหตุนี้ในบัญชีกระแสรายวัน เอกสารหมาย จ. 7 ของจำเลยจึงไม่มีรายการดอกเบี้ยลงไว้ ตามที่โจทก์นำสืบ จะมีการตั้งพักบัญชีดอกเบี้ยไว้ต่างหาก ที่โจทก์มีหนังสือเอกสารหมาย ล. 1 ถึง ล. 8 ถึงจำเลยเป็นแต่เพียงแจ้งยอดหนี้ตามบัญชีกระแสรายวันที่จำเลยเป็นหนี้อยู่จำนวน 881,479.11 บาท ให้จำเลยทราบและรับรองยอดหนี้นั้นเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าโจทก์ตกลงไม่

คิดดอกเบี้ยในยอดเงินดังกล่าวจากจำเลยแต่อย่างใด ที่จำเลยฎีกาว่าได้เคยมีหนังสือ
นัดหมายโจทก์ให้ไปทำการไต่ถอนจำนอง และรับชำระหนี้จากจำเลยที่สำนักงานที่ดิน
โจทก์ไม่ไปตามนัด ถือว่าโจทก์ผิดนัด ไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นภายหลังผิดนัด
จากจำเลย ก็เห็นว่าตามหนังสือนัดหมายของจำเลย เอกสารหมายเลข 10 ถึง 13
ที่จำเลยมีถึงโจทก์ จำเลยจะขอชำระหนี้ให้โจทก์เพียง 881,479.11 บาท ไม่ครบถ้วน
ตามจำนวนที่จะต้องชำระให้โจทก์ โจทก์ยอมปฏิเสศที่จะไม่รับชำระหนี้ดังกล่าวได้
การที่โจทก์ไม่รับชำระหนี้และไปไต่ถอนจำนองให้ จะถือว่าโจทก์ผิดนัดไม่ได้โจทก์จึง
มีสิทธิคิดดอกเบี้ยในต้นเงิน 881,479.11 บาท จากจำเลยหลังจากวันที่บอกเลิกสัญญา
เบิกเงินเกินบัญชีแล้วได้ฎีกาจำเลยข้อนี้ก็ฟังไม่ขึ้น

อนึ่ง ที่ศาลชั้นต้นเรียกค่าขึ้นศาลในชั้นฎีกาจากจำเลยตามทฤษฎีที่พิพาท
ทั้งหมดนั้น เห็นว่ายังไม่ถูกต้อง เพราะในชั้นฎีกาจำเลยรับว่าเป็นหนี้โจทก์อยู่
881,479.11 แต่อ้างว่าโจทก์ไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากต้นเงินดังกล่าว ขอให้พิพากษา
ยกฟ้องส่วนที่เป็นดอกเบี้ยที่โจทก์เรียกร้องทั้งหมด จำเลยจึงควรต้องเสียค่าขึ้นศาล
ตามจำนวนทฤษฎีเฉพาะส่วนที่เป็นดอกเบี้ยที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลย
ชำระให้โจทก์เท่านั้น"

พิพากษายืน คืนค่าขึ้นศาลส่วนที่เกินแก่จำเลย ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้น
ฎีกา 8,000 บาทแทนโจทก์.

(เสรี แสงศิลป์-สุชาติ จิระชาติ-อำนวยการ แปลงวิทยา)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ